

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073380-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MARIA FERREIRA DE BRITO ROSA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

SAÚDE. CONSULTA AGENDADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Sem honorários advocatícios e custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5073380-59.2024.4.02.5101

510014991604 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073380-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MARIA FERREIRA DE BRITO ROSA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão proferida no evento 4, DESPADEC1 :

"A autora requer concessão da tutela provisória de urgência, para que os réus, providenciem CONSULTA EM ONCOLOGIA em até 72 horas, com o consequente tratamento oncológico.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Ainda, diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for do seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Venham conclusos para sentença de mérito ou terminativa, não havendo proposta de acordo¹."

É o breve relatório.

A parte autora comprovou ser portadora de neoplasia de mama esquerda palpável (Evento 1, ANEXO2, Páginas 16 e 24).

O parecer do NAT afirmou que a consulta em Oncologia e tratamento oncológico estão indicados ao manejo da condição clínica da Autora e que tais procedimentos estão cobertos pelo SUS.

O parecer afirmou que :

*"Acrescenta-se que foi realizada consulta em plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER (ANEXO II), com localização de **solicitação de Consulta - Ambulatório 1ª vez - Mastologia (Oncologia) para a Autora, solicitada em 29/07/2024, pela Clínica da Família Rinaldo de Lamare, para tratamento cirúrgico de neoplasia maligna da mama, com situação Agendada para o dia 26/09/2024, às 09:00, no Hospital de Ipanema - HFI (Rio de Janeiro).***

Assim, considerando que o Hospital de Ipanema - HFI pertence à Rede de Alta Complexidade Oncológica do SUS no Rio de Janeiro, informa-se que a via administrativa para o caso em tela já está sendo utilizada."

A parte autora foi intimada para esclarecer se tinha sido atendida na consulta, tendo juntado petição processo 5073380-59.2024.4.02.5101/RJ, evento 31, PET1

É o breve relatório.

VOTO

Nos autos originários há informação de que a consulta da parte autora já foi agendada. (processo 5072255-56.2024.4.02.5101/RJ, evento 22, PET1)

Assim sendo, o caso é de extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, em razão da perda superveniente de objeto.

Voto por declarar extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Sem honorários advocatícios e custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

1. A parte autora, assistida ou não por advogado, fique desde logo ciente de que não receberá necessariamente comunicações pelo Correio a respeito de todos os atos do Juiz, mesmo quando houver prazo de seu interesse a ser observado. Somente de decisões recorríveis nos termos das Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001 (indeferimento de liminar ou sentença) pode esperar ser intimada por telegrama ou outro meio semelhante. Deve, portanto, inteirar-se periodicamente do estado do processo, inclusive para tomar conhecimento de pagamentos que tenham sido determinados em seu favor. Os meios possíveis para manter-se atualizado sobre todas as ocorrências são a INTERNET, onde o processo pode ser visto em sua integralidade, bem como o comparecimento pessoal ao Juizado. Não serão fornecidas informações por meio de telefone a jurisdicionados ou advogados.